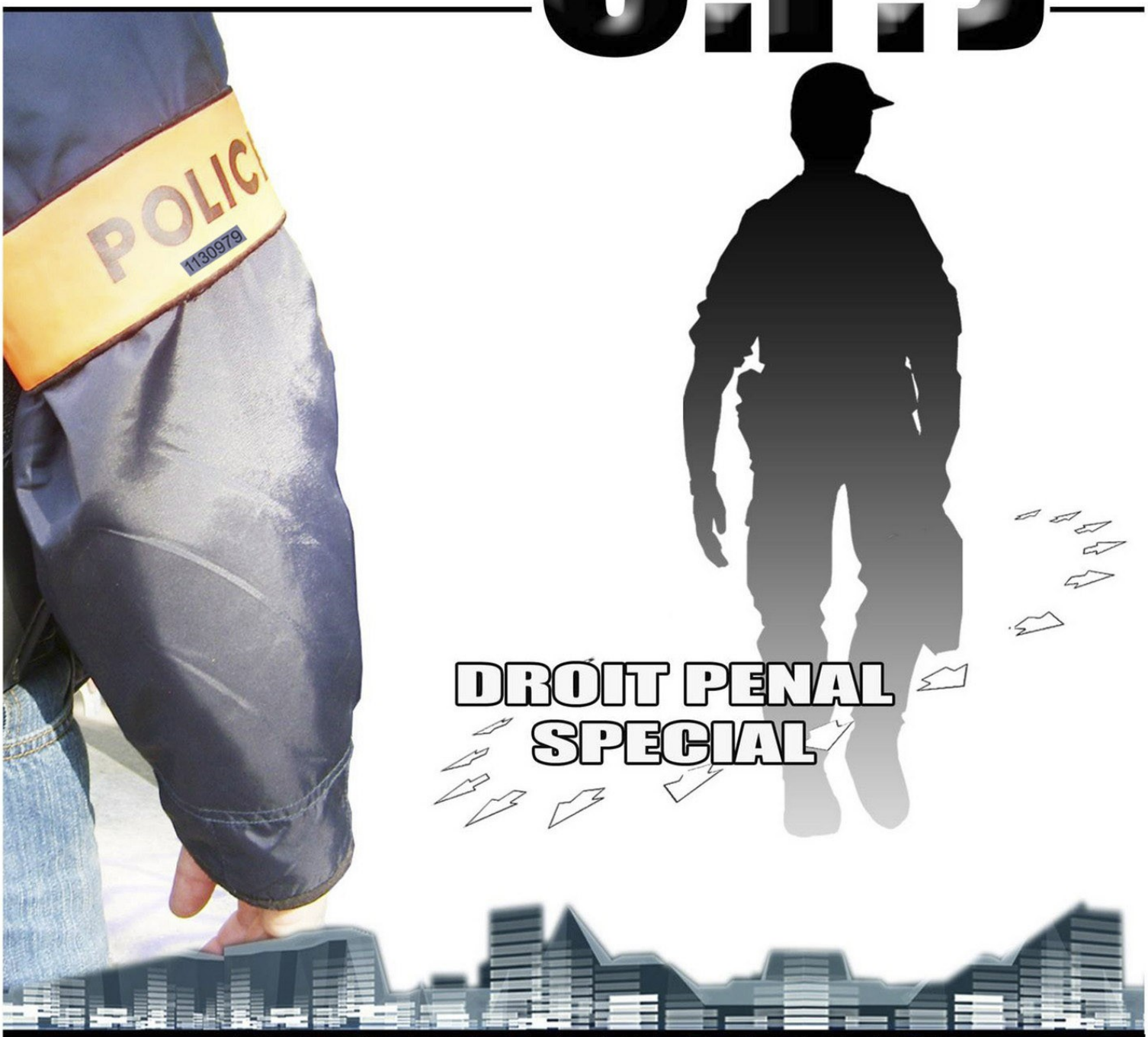
POLICE NATIONALE

ACADÉMIE DE POLICE

DOCUMENTATION

O.P.J



DROIT PENAL SPECIAL

L'USAGE ET LE TRAFIC DE STUPEFIANTS

Fascicule n°5

EXAMEN JUIN 2026

TABLE DES MATIÈRES

INTRODUCTION.....P.1

L'USAGE ILLICITE DE STUPÉFIANTS.....P.5

LA PROVOCATION D'UN MAJEUR À L'USAGE OU AU TRAFIC DE STUPÉFIANTS.....P.8

LA DIRECTION OU L'ORGANISATION D'UN TRAFIC DE STUPÉFIANTS.....P.11

LA PRODUCTION OU LA FABRICATION ILLICITES DE STUPÉFIANTS.....P.13

L'IMPORTATION OU L'EXPORTATION ILLICITES DE STUPÉFIANTS.....P.16

LE TRANSPORT, LA DÉTENTION, L'OFFRE, LA CESSION, L'ACQUISITION OU L'EMPLOI ILLICITES DE STUPÉFIANTS.....P.19

LA FACILITATION À L'USAGE ILLICITE DE STUPÉFIANTS.....P.22

LE BLANCHIMENT DU PRODUIT DU TRAFIC DE STUPÉFIANTS.....P.25

LA CESSION OU L'OFFRE ILLICITES DE STUPÉFIANTS À UNE PERSONNE EN VUE DE SA CONSOMMATION PERSONNELLE.....P.28

INTRODUCTION

L'extension du phénomène toxicomaniaque dans le monde, à laquelle la France n'a pas échappé, s'est traduite au niveau international par l'élaboration de trois conventions qui constituent la base de référence en matière de lutte contre la drogue.

- La convention unique sur les stupéfiants de 1961 amendée par le protocole de 1972 ;

- La convention sur les substances psychotropes de 1971 ;

- La convention contre le trafic des stupéfiants et des substances psychotropes de 1988.

La France a ratifié et transposé dans sa législation ces trois conventions. Le dispositif répressif français distingue les toxicomanes qu'il importe de soigner, et les trafiquants qu'il faut sanctionner plus sévèrement. Le législateur a introduit dans le code pénal les dispositions relatives à la répression du trafic de stupéfiants (art. 222-34 à 222-43-1 C.P.), et a laissé subsister dans le code de la santé publique les dispositions relatives à l'usage et à la provocation à l'usage de stupéfiants (art. L 3421-1 et L 3421-4 C.S.P.).

Par ailleurs le code pénal réprime d'autres comportements non classés dans la section consacrée aux stupéfiants et qui pourtant y sont liés. Il s'agit :

- de la provocation directe d'un mineur à l'usage ou au trafic de stupéfiants (art. 227-18 et 227-18-1 C.P.) ;

- de la non-justification de ressources (art. 321-6 et 321-6-1 C.P.)

- de l'association de malfaiteurs (art. 450-1 C.P.).

Ces deux dernières infractions sont étudiées dans le chapitre du code pénal qui les concerne.

Les crimes et délits de trafic de stupéfiants prévus par les articles 222-34 à 222-40 du code pénal sont intégrés dans la liste des infractions relevant de la procédure spécifique applicable à la criminalité et à la délinquance organisées (Cf. art. 706-73 C.P.P.).

ACADÉMIE DE POLICE
SDCP - DocPro
UOPJ

 © SDCP – Tous droits réservés

DÉFINITION LÉGALE DES STUPÉFIANTS

➢ DÉFINITION

La définition légale est plus restrictive que la définition médicale. L'article 222-41 du C.P. dispose que « *constituent des stupéfiants, des substances ou plantes classées comme stupéfiants en application de l'article L.5132-7 du code de la santé publique*."

Ainsi, bien que d'autres substances puissent avoir des effets toxicomanogènes, seules doivent être retenues celles figurant sur les listes évolutives arrêtées par voie réglementaire.

NOTA : Les substances vénéneuses non classées stupéfiants qui peuvent présenter un danger pour les consommateurs et faire l'objet d'un trafic (ex : anabolisants, hormones de croissance) sont répertoriées dans le code de la santé publique. L'art. L. 5432-1 du C.S.P. incrimine et sanctionne la production, le transport, l'importation, l'exportation, la détention, l'offre, la cession, l'acquisition, l'emploi, la culture illicite de ces substances. Il n'y a pas d'incrimination spécifique de l'usage illicite de ces produits. On peut retenir éventuellement la détention, l'acquisition et le transport illicite de substances vénéneuses

➢ CLASSIFICATION DES PRODUITS

Cette classification comporte trois cents sortes différentes de substances stupéfiantes. Cette étude ne donne la liste que de celles les plus consommées en France.

↳ Les stimulants et excitants du système nerveux central

PRODUIT	ASPECT	EFFETS
COCAÏNE BASE	- Poudre parfois granuleuse de couleur écrue à brun très clair	
CHLORHYDRATE DE COCAÏNE	- Poudre blanche cristalline appelée « neige » - Doses de ¼ de g à 1/3 de g en sachets, pailles thermosoudées, boulettes	- Hypothermie - Paranoïa - Delirium tremens - Perforation de la cloison nasale - Tachycardie - Mydriase (dilatation des pupilles) - Forte dépendance, très forte tolérance et risque de surdosage
CRACK	- Cailloux ou rocs (genre gros sel) blanc à brun très clair. Il s'agit de cocaïne base destinée à être fumée - Sachets, fioles ou petits flacons - Cailloux de 1/10 à ¼ de g environ.	- Flash violent, euphorie, nausées, tremblements ; - Besoin de consommer revenant très vite - Comportements violents - Forte dépendance, très forte tolérance et risque de surdosage
AMPHÉTAMINES	- Poudre fine ou granuleuse de couleur blanche ou teintée - Sachets de poudre, gélules, comprimés, pâte à mâcher.	- Stimulation physique, intellectuelle - Euphorisant - Anorexigène - Abolit la sensation de fatigue, - Augmente temporairement la vigilance - Irritabilité, agressivité, hallucinations - Dépendance psychique très forte et risque de surdosage
MÉTHAMPHÉTAMINE	- Plusieurs appellations, plusieurs formes et plusieurs modes d'administration - Speed, met, pervitine, tchéko, ice, shabu, ya-baa Sachets de poudre, cristaux, comprimés	- Effets proches de ceux de l'amphétamine mais durant plus longtemps (parfois jusqu'à 24 heures) - Dépendance psychique très forte et risque de surdosage
ECSTASY	- Dérivé de l'amphétamine dont la molécule la plus connue et la plus consommée est la MDMA. Une quinzaine d'autres molécules circulent en France - Essentiellement sous forme de comprimés comportant des logos - Parfois sous forme de poudre ou de gélules	- Stimulant comme les amphétamines, parfois avec des nuances hallucinogènes selon le dosage et la molécule composant la dose - Risque de déshydratation, de tachycardie, d'hyperthermie, d'hépatite fulgurante - Dépendance psychique et risque de surdosage
KHAT OU KATH OU KAT	- Feuille d'arbuste cultivé dans l'Est de l'Afrique - Feuilles à l'état frais	- Légère excitation - Euphorie - Dépression et torpeur, dépendance

© SDCP – Tous droits réservés

↳ Les perturbateurs du système nerveux central ou hallucinogènes

PRODUIT	ASPECT	EFFETS
HERBE DE CANNABIS (kif, marijuana, chanvre indien, ganja, zamal, bhang, etc.)	- Feuilles, fleurs séchées et broyées à la manière du tabac - Couleur verdâtre à ocre et odeur poivrée - L'ensemble de la plante est classée stupéfiants - Vendue dans des enveloppes (doses 5 à 10g)	- Euphorie - Confusion mentale - Amotivationnel - Baisse de la vigilance - Problèmes cardio-vasculaires - Troubles de la fonction de reproduction - Risque de dépendance
RÉSINE DE CANNABIS (shit, haschich)	- Sécrétions résineuses compressées sous forme de plaquettes de couleur : . Kaki (Maroc) . Rougeâtre (Liban) . Noirâtre (Pakistan) . Noire et souple (Afghanistan) . Verdâtre à brun et torsadée (Népal) . Odeur de henné . 85% de la résine consommée en France provient du Maroc - Barrettes de 2 à 5 g (généralement enveloppées dans du papier aluminium ou de l'adhésif transparent) - Petits blocs de 6 g ou 12 g, voire sous forme de savonnettes et de plaquettes de 125 ou 250g.	
HUILE DE CANNABIS	- Substance visqueuse noire et très épaisse - Odeur acre - Vendue au gramme dans de petites fioles ou entre deux feuilles de plastique transparent thermocollées	
L.S.D.	- Liquide incolore, inodore, sans saveur obtenu par synthèse à partir de principes actifs de l'ergot de seigle - Divers supports (papiers buvards, sucres, tissus, pilules) imprégnés d'une dilution de LSD.	- Tachycardie, sensation de froid, vertiges, - Altération de la notion de distance, de temps - Euphorie, fatigue, tension - Risques de maladies mentales - Risque de flash back et de décès en cas de surdosage
CHAMPIGNONS HALLUCINOGÈNES ET LA PSILOCYBINE	- Champignons de la famille des psilocybes, des conocybes et des stophaires - Liquide incolore (psilocybine) extrait de ces champignons	- Vertiges et anxiété - Phénomènes visuels (mouvance) risque de décès par surdosage
GHB	- Utilisé légalement en chirurgie pour réaliser des anesthésies - Illicitement : liquide incolore, parfois légèrement coloré jaune ou poudre blanche cristalline - Appelé communément « drogue du viol » - Fioles ou flacons - Parfois dilué et mélangé dans des bouteilles de jus de fruit ou d'alcool	- Annihilation de la volonté - Perte de mémoire durant l'effet de la substance - Dés inhibition - Vertiges, nausées - Risque de décès surtout en cas de mélange avec l'alcool
KÉTAMINE	- Utilisé légalement en chirurgie pour réaliser des anesthésies, mais aussi dans le domaine vétérinaire - Illicitement : liquide incolore ou poudre blanche à beige - Fioles ou flacons - Doses de poudre	- Hallucinogène majeur, permettant de ressentir une profonde ivresse - Sensation d'euphorie, de flottement - Hallucinations visuelles - Rêves colorés, - Cauchemars parfois terrifiants - Possibilité de flash back - Risque de décès surtout en cas de mélange avec alcool

SDCP - DocPro UOPJ

↳ Les calmants et sédatifs du système nerveux central ou hallucinogènes

PRODUIT	ASPECT	EFFETS
OPIUM	- Pâte assez ferme obtenue par sécrétion après incision des capsules du pavot - Matière compacte brunâtre ou noirâtre - Odeur âcre (urine) - Pains de 250 g à 1 kg, boulettes, bâtonnets	- Maigreur, abattement, somnolence, - Regard fixe et éventuel rétrécissement de la pupille - Constipation - Forte dépendance, tolérance et risque de surdosage
MORPHINE	- Principal alcaloïde de l'opium - Poudre blanche, beige, marron ; - Comprimés ; poudre - Liquide (ampoules).	- Traces de piqûres, croûtes, abcès sur la peau (bras, jambes, chevilles) - Perte de poids et d'appétit - Impuissance, stérilité - Forte dépendance, tolérance et risque de surdosage
HÉROÏNE	- Produit de semi-synthèse obtenu à partir de la morphine base - Poudre de blanc à marron au grain très fin - Odeur d'opium ou de vinaigre - Képas, boulettes, bonbonnes, pailles thermosoudées	- Myosis, ralentissement du rythme cardiaque, hyperthermie, crampes, diarrhées, angoisses - Accidents et maladies par manque d'asepsie (embolie gazeuse, septicémie, tétanos, hépatites virales, HIV) - Forte dépendance, tolérance et risque de surdosage
RACH OU RACHACHA	- Produit artisanal obtenu par extraction avec un solvant à partir de capsules de pavot - Couleur noire, plus ou moins visqueux - Forte odeur de terre pourrie lorsqu'il est fraîchement fabriqué	- Utilisé comme calmant dans les phases de descente aux stimulants et excitants du système nerveux central - Forte dépendance, tolérance et risque de surdosage

ACADÉMIE DE POLICE
SDCP - DocPro UOPJ

© SDCP – Tous droits réservés

L'USAGE ILLICITE DE STUPÉFIANTS

L'usage illicite de l'une des substances ou plantes classées comme stupéfiants, constitue une infraction.

I - ÉLÉMENT LÉGAL

L'article L. 3421-1 al. 1 du code de la santé publique définit et réprime l'usage illicite de stupéfiants.

II - ÉLÉMENT MATÉRIEL

➢ USAGE ILLICITE

L'usage s'entend au sens de consommation ou d'absorption, qu'il soit individuel ou collectif, occasionnel ou répété, public ou privé. Le mode d'administration importe peu.

C'est la classification du produit consommé comme stupéfiant qui matérialise le caractère illicite de l'usage.

Sont également considérés comme usage, l'acquisition, la détention ou le transport de stupéfiants lorsqu'il est établi que les substances acquises, détenues ou transportées sont destinées à l'usage exclusif de la personne concernée. Cette qualification d'usage sera privilégiée en fonction de la nature et de la quantité de stupéfiants ou du degré d'intoxication de l'usager. Ces critères seront appréciés pour chaque cas d'espèce.

Jurisprudences :

. La personne interpellée en possession de 20 grammes d'herbe de cannabis après avoir fumé un joint dans un train (C.A. PARIS, 25 juin 2001).

. La personne qui contrôlée par des policiers se confectionnait un joint (C.A. PARIS, 6 septembre 2005).

. La personne qui cultive des plants de cannabis en vue de sa consommation personnelle (C.A. PAU, 4 novembre 2004).

➢ UNE SUBSTANCE OU PLANTE OU PRÉPARATION VÉNÉNEUSE CLASSÉE COMME STUPÉFIANT

L'article L. 5132-7 du code de la santé publique dispose qu'une substance est classée comme stupéfiant par décision du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.

Ainsi, bien que d'autres substances puissent avoir des effets toxicomanogènes, seules doivent être retenues parmi les substances stupéfiantes au sens de la définition légale, celles figurant sur les listes arrêtées par voie réglementaire.

La liste exhaustive et évolutive des substances classées comme stupéfiants figure en annexes de l'arrêté du 22 février 1990. L'infraction ne peut donc s'appliquer qu'à une substance qui figure sur cette liste et qui doit être désignée avec suffisamment de précision.

La définition légale des stupéfiants a été déclarée conforme à la Constitution. Selon le Conseil constitutionnel, « la notion de stupéfiants désigne des substances psychotropes qui se caractérisent par un risque de dépendance et des effets nocifs pour la santé ».

Il appartient alors, toujours selon le Conseil, « à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, de procéder à ce classement en fonction de l'évolution de l'état des connaissances scientifiques et médicales ».

© SDCP – Tous droits réservés

⚖ *Jurisprudence : Un juge ne peut se contenter de viser de façon générale des substances stupéfiantes sans préciser desquelles il s'agit (Cass. crim., 16 septembre 1985).*

III - ÉLÉMENT MORAL

➢ FAIRE UN USAGE INTENTIONNEL DE PRODUITS STUPÉFIANTS

L'auteur agit volontairement et en connaissance de cause. Il a pleinement conscience d'user de produits classés stupéfiants. L'absorption ne serait donc pas punissable si la personne consommait des stupéfiants à son insu ou dans le cadre d'un traitement médical.

IV - CIRCONSTANCES AGGRAVANTES

↳ Article L. 3421-1 al. 2 du C.S.P.

Si l'infraction est commise dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, ou par le personnel d'une entreprise de transport routier, ferroviaire, maritime ou aérien, de marchandises ou de voyageurs exerçant des fonctions mettant en cause la sécurité du transport dont la liste est fixée par décret en Conseil d'État, les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 euros d'amende. Pour l'application du présent alinéa, sont assimilés au personnel d'une entreprise de transport les travailleurs mis à la disposition de l'entreprise de transport par une entreprise extérieure.

V - RÉPRESSION

➢ PEINES ENCOURUES

↳ Personnes physiques

QUALIFICATION	CLASSIFICATION	ARTICLE	CIRCONSTANCES AGGRAVANTES	PEINES PRINCIPALES
SIMPLE	DÉLIT	L. 3421-1 al. 1 du C.S.P.		- 1 an d'emprisonnement - 3 750 € d'amende
AGGRAVÉE		L. 3421-1 al. 2 du C.S.P.	Circonstance prévue au présent article	- 5 ans d'emprisonnement - 75 000 € d'amende

↳ Dispositions thérapeutiques

Un traitement médical peut être prescrit ou ordonné par les autorités judiciaires à tous les stades d'une procédure pénale qui serait engagée contre l'auteur d'usage illicite de stupéfiants :

- ✓ Injonction thérapeutique du procureur de la République qui a pour effet de suspendre les poursuites (art. L. 3423-1 C.S.P.) ;
- ✓ Injonction thérapeutique du juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention (art. L. 3424-1 C.S.P.) ;
- ✓ Injonction thérapeutique du juge des enfants pour l'usager mineur (art. L. 3424-1 C.S.P.) ;
- ✓ Injonction thérapeutique de la juridiction de jugement (art. L. 3425-1 C.S.P.)

↳ Amende forfaitaire délictuelle

L'article L. 3421-1 du C.S.P. étend à l'infraction d'usage illicite de stupéfiants la possibilité de recours à la procédure d'amende forfaitaire, prévue par les articles 495-17 à 495-25 du C.P.P.

© SDCP – Tous droits réservés

L'article L. 3421-1 al. 2 du C.S.P. exclut du champ d'application de l'amende forfaitaire délictuelle, l'usage de stupéfiant commis dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, ou par le personnel d'une entreprise de transport routier, ferroviaire, maritime ou aérien, de marchandises ou de voyageurs exerçant des fonctions mettant en cause la sécurité du transport.

- **TENTATIVE : NON**

La tentative de cette infraction n'est pas prévue.

- **COMPLICITÉ : OUI**

La complicité est punissable conformément aux dispositions des articles 121-6 et 121-7 du C.P.. Elle suppose un des faits constitutifs de complicité prévus par la loi, à savoir : aide et assistance, provocation ou instructions données.

ACADÉMIE DE POLICE
SDCP - DocPro UOPJ

 © SDCP – Tous droits réservés

LA PROVOCATION D'UN MAJEUR À L'USAGE OU AU TRAFIC DE STUPÉFIANTS

Constitue une infraction :

- **La provocation au délit prévu par l'article L. 3421-1 ou à l'une des infractions prévues par les articles 222-34 à 222-39 du code pénal, alors même que cette provocation n'a pas été suivie d'effet, ou le fait de présenter ces infractions sous un jour favorable.**
- **La provocation, même non suivie d'effet, à l'usage de substances présentées comme ayant les effets de substances ou plantes classées comme stupéfiants.**

I - ÉLÉMENT LÉGAL

L'article L. 3421-4 al. 1 et 2 du code de la santé publique définit et réprime la provocation à l'usage ou au trafic de stupéfiants.

II - ÉLÉMENT MATÉRIEL

- **UN ACTE DE PROVOCATION OU DE PUBLICITÉ**
  - La provocation (qu'elle soit ou non suivie d'effet)
    - ✓ Soit il s'agit d'agissements, directs ou indirects, encourageant ou incitant la commission d'infractions en matière d'usage et de trafic de stupéfiants (ex : vendre des T-shirts, des autocollants ou des cartes postales portant les inscriptions « vive le cannabis », « THC positif », « fumeur, le cannabis a besoin de toi »).
    - ✓ Soit il s'agit d'agissements consistant à proposer de vendre comme stupéfiants des substances ou produits non toxiques (ex : buvard décoré vendu comme LSD, cigarettes vendues comme haschich, etc.).
  - La présentation sous un jour favorable
    Il s'agit de valoriser la commission d'infractions en matière d'usage et de trafic de stupéfiants (ex : exposer au cours d'une manifestation une affiche faisant l'apologie du cannabis et présentant sa consommation comme un rite convivial et ayant des applications thérapeutiques).
  - La provocation à l'usage de substances présentées comme ayant des effets de substances ou plantes classées comme stupéfiants
    Elle peut être retenue même si elle n'est pas suivie d'effet.
- **À COMMETTRE UNE INFRACTION EN MATIÈRE DE STUPÉFIANTS**

Les infractions visées sont celles d'usage ou de trafic de stupéfiants (diriger ou organiser un groupement, production ou fabrication illicite, importation ou exportation illicite, transport, détention, offre, cession, acquisition ou emploi illicite, cession ou offre illicite de stupéfiants).

© SDCP – Tous droits réservés

III - ÉLÉMENT MORAL

Pour l'alinéa 1 :

- **PROVOQUER EN CONNAISSANCE DE CAUSE L'USAGE, LE TRAFIC DE STUPÉFIANTS OU PRÉSENTER EN CONNAISSANCE DE CAUSE CES INFRACTIONS SOUS UN JOUR FAVORABLE**

Même si l'article L. 3421-4 al. 1 du C.S.P. manque de précision, la volonté d'agir en connaissance de cause apparaît généralement et paraît devoir être démontrée. Cependant, selon les circonstances de commission, il semble possible de sanctionner des comportements qui relèvent plus de la négligence que de la volonté déterminée.

Pour l'alinéa 2 :

- **PROVOQUER EN CONNAISSANCE DE CAUSE L'USAGE DE SUBSTANCES PRÉSENTÉES COMME AYANT LES EFFETS DE SUBSTANCES OU PLANTES CLASSÉES COMME STUPÉFIANTS**

L'intention coupable est évidente et découle de la matérialité des faits.

IV - CIRCONSTANCES AGGRAVANTES

- Article L. 3421-4 al. 3 du C.S.P.

  Lorsque le délit prévu par le présent article constitue une provocation directe et est commis dans des établissements d'enseignement ou d'éducation ou dans les locaux de l'administration, ainsi que, lors des entrées ou sorties des élèves ou du public ou dans un temps très voisin de celles-ci, aux abords de ces établissements ou locaux.

- Article L. 3421-4 al. 4 du C.S.P.

  Lorsque le délit prévu par le présent article est commis par voie de la presse écrite ou audiovisuelle, les dispositions particulières des lois qui régissent ces matières sont applicables en ce qui concerne la détermination des personnes responsables.

V - RÉPRESSION

- **PEINES ENCOURUES**
  - Personnes physiques

QUALIFICATION	CLASSIFICATION	ARTICLE	CIRCONSTANCES AGGRAVANTES	PEINES PRINCIPALES
SIMPLE	DÉLIT	L. 3421-4 al. 1 du C.S.P		- 5 ans d'emprisonnement - 75 000 € d'amende
		L. 3421-4 al. 2 du C.S.P.		
AGGRAVÉE		L. 3421-4 al. 3 du C.S.P.	Circonstance prévue au présent article	- 7 ans d'emprisonnement - 100 000 € d'amende
		L. 3421-4 al. 4 du C.S.P.		Dispositions particulières régissant la presse

Nota : Lorsque le délit prévu par l'article L. 3421-4 du C.S.P. Est commis par voie de presse, les dispositions particulières régissant la presse s'appliquent en ce qui concerne la détermination des personnes responsables.

- **TENTATIVE : NON**

  La tentative de cette infraction n'est pas prévue.

© SDCP – Tous droits réservés

- **<u>COMPLICITÉ</u> : OUI**

La complicité est punissable conformément aux dispositions des articles 121-6 et 121-7 du C.P. . Elle suppose un des faits constitutifs de complicité prévus par la loi, à savoir : aide et assistance, provocation ou instructions données.

© SDCP – Tous droits réservés

LA DIRECTION OU L'ORGANISATION D'UN TRAFIC DE STUPÉFIANTS

Le fait de diriger ou d'organiser un groupement ayant pour objet la production, la fabrication, l'importation, l'exportation, le transport, la détention, l'offre, la cession, l'acquisition ou l'emploi illicites de stupéfiants, constitue une infraction.

I - ÉLÉMENT LÉGAL

L'article 222-34 al. 1 du C.P. définit et réprime la direction ou l'organisation d'un trafic de stupéfiants.

II - ÉLÉMENT MATÉRIEL

Cette incrimination ne doit pas être confondue avec celle de l'association de malfaiteurs en vue de préparer un trafic de stupéfiants qui est de nature délictuelle. L'association de malfaiteurs est en effet constituée alors même que le trafic n'a pas encore été réalisé, tandis que l'article 222-34 du C.P. suppose la commission effective du trafic.

- **LA DIRECTION OU L'ORGANISATION D'UN GROUPEMENT**

Le groupement désigne un ensemble de personnes, et pas seulement la réunion par un seul individu de différents biens qu'il mettrait au service de cette activité. Ce groupement peut revêtir n'importe quelle forme, y compris celle d'une société destinée à dissimuler la nature exacte de l'activité. Mais il requiert une structuration minimale puisque l'infraction suppose qu'il est dirigé ou organisé. Cette notion est voisine de celle d'association de malfaiteurs ou de bande organisée.

Le seul fait d'être membre de ce groupement n'est pas réprimé ici à moins d'être de ceux qui le dirigent ou l'organisent.

- **AYANT POUR BUT LE TRAFIC DE STUPÉFIANTS**

L'article 222-34 du C.P. vise les faits de production, de fabrication, d'importation, d'exportation, de transport, de détention, d'offre, de cession, d'acquisition ou d'emploi illicites de stupéfiants. Il s'agit des actes constitutifs d'un trafic.

III - ÉLÉMENT MORAL

- **DIRIGER OU ORGANISER EN CONNAISSANCE DE CAUSE UN GROUPEMENT AYANT POUR OBJET LE TRAFIC DE STUPÉFIANTS**

L'intention coupable est requise. Elle sera mise en évidence aussi bien par les actes matériels que par le profit tiré de ces actes.

IV - CIRCONSTANCES AGGRAVANTES

- Aucune

© SDCP – Tous droits réservés

V - RÉPRESSION

➢ PEINES ENCOURUES

↳ Personnes physiques

QUALIFICATION	CLASSIFICATION	ARTICLE	CIRCONSTANCES AGGRAVANTES	PEINES PRINCIPALES
SIMPLE	CRIME	222-34 du C.P.		– Réclusion à perpétuité – 7 500 000 € d'amende – Période de sûreté

↳ Personnes morales

La responsabilité des personnes morales est prévue à l'article 222-42 du C.P..

➢ TENTATIVE : OUI

La tentative est toujours punissable en matière de crime.

➢ COMPLICITÉ : OUI

La complicité est punissable conformément aux dispositions des articles 121-6 et 121-7 du C.P.. Elle suppose un des faits constitutifs de complicité prévus par la loi, à savoir : aide et assistance, provocation ou instructions données.

➢ EXEMPTION ET RÉDUCTION DE PEINE : OUI

Elles sont prévues spécifiquement par :

↳ l'article 222-43 du C.P. pour la réduction de peine :

« La peine privative de liberté encourue par l'auteur ou le complice des infractions prévues par les articles 222-35 à 222-39 est réduite de moitié si, ayant averti les autorités administratives ou judiciaires, il a permis de faire cesser les agissements incriminés et d'identifier, le cas échéant, les autres coupables. Dans le cas prévu à l'article 222-34, la peine de la réclusion criminelle à perpétuité est ramenée à vingt ans de réclusion criminelle ».

↳ l'article 222-43-1 du C.P. pour l'exemption de peine :

« Toute personne qui a tenté de commettre les infractions prévues par la présente section est exempte de peine si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, elle a permis d'éviter la réalisation de l'infraction et d'identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices ».

ACADÉMIE DE POLICE
SDCP - DocPro UOPJ

 © SDCP – Tous droits réservés

LA PRODUCTION OU LA FABRICATION ILLICITES DE STUPÉFIANTS

Le fait de produire ou fabriquer de manière illicite des stupéfiants constitue une infraction.

I - ÉLÉMENT LÉGAL

L'article 222-35 al. 1 du C.P. réprime la production ou la fabrication illicites de stupéfiants.

II - ÉLÉMENT MATÉRIEL

- **LA PRODUCTION OU LA FABRICATION ILLICITES**

L'une comme l'autre de ces notions donnent naissance à la substance classée comme stupéfiant.

- La production

Il s'agit des opérations qui consistent à recueillir, par exemple, l'opium, la feuille de coca, le cannabis et la résine de cannabis des plantes qui les produisent.

- La fabrication

Il s'agit des opérations autres que la production permettant d'obtenir des stupéfiants. Elle comprend la purification, de même que la transformation de stupéfiants en d'autres stupéfiants.

- **DE STUPÉFIANTS**

L'article 222-41 du C.P. dispose que « *constituent des stupéfiants, des substances ou plantes classées comme stupéfiants en application de l'article L. 5132-7 du code de la santé publique* ».

L'article L. 5132-7 du code de la santé publique précise qu'une substance est classée comme stupéfiant par décision du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé. Ainsi, bien que d'autres substances puissent avoir des effets toxicomanogènes, seules doivent être retenues parmi les substances stupéfiantes au sens de la définition légale, celles figurant sur les listes arrêtées par voie réglementaire.

La liste exhaustive et évolutive des substances classées comme stupéfiants figure en annexes de l'arrêté du 22 février 1990. L'infraction ne peut donc s'appliquer qu'à une substance qui figure sur cette liste et qui doit être désignée avec suffisamment de précision.

III - ÉLÉMENT MORAL

- **PRODUIRE OU FABRIQUER EN CONNAISSANCE DE CAUSE DES PRODUITS STUPÉFIANTS**

L'intention coupable est requise. Elle sera mise en évidence aussi bien par les actes matériels que par le profit tiré de ces actes.

© SDCP – Tous droits réservés

IV - CIRCONSTANCES AGGRAVANTES

- Article 222-35 al. 2 du C.P.
  Lorsque les faits sont commis en bande organisée.
- Article 222-37-1 al. 1 du C.P.
  Lorsque l'infraction est commise par un majeur agissant avec l'aide ou l'assistance, directe ou indirecte, d'un mineur pour le transport, la détention, l'offre, la cession, l'acquisition ou la vente de stupéfiants.
  L'aide ou l'assistance d'un mineur peut être caractérisée par tout acte de sollicitation, d'incitation ou d'organisation ayant pour effet d'intégrer un mineur dans un réseau de trafic de stupéfiants, que cette participation soit volontaire ou contrainte.

V - RÉPRESSION

PEINES ENCOURUES

- Personnes physiques

QUALIFICATION	CLASSIFICATION	ARTICLE	CIRCONSTANCES AGGRAVANTES	PEINES PRINCIPALES
SIMPLE	CRIME	222-35 al. 1 du C.P.		– 20 ans de réclusion – 7 500 000 € d'amende – Période de sûreté
AGGRAVÉE		222-35 al. 2 du C.P.	Circonstance prévue à l'alinéa 2 du présent article	– 30 ans de réclusion – 7 500 000 € d'amende – Période de sûreté
		222-37-1 2° du C.P.	Circonstance prévue à l'alinéa 1 du 222-35 du C.P	– 30 ans de réclusion – 7 500 000 € d'amende – Période de sûreté
		222-37-1 3° du C.P.	Circonstances prévues à l'al. 2 de l'article 222-35 du C.P. et à l'al.1 du présent article	– Réclusion à perpétuité – 7 500 000 € d'amende – Période de sûreté

- Personnes morales
  Les personnes morales encourent les peines prévues par l'article 222-42 du C.P.

TENTATIVE : OUI

La tentative est toujours punissable en matière de crime.

COMPLICITÉ : OUI

La complicité est punissable conformément aux dispositions des articles 121-6 et 121-7 du C.P.. Elle suppose un des faits constitutifs de complicité prévus par la loi, à savoir : aide et assistance, provocation ou instructions données.

EXEMPTION ET RÉDUCTION DE PEINE : OUI

Elles sont prévues spécifiquement par:

- l'article 222-43 du C.P. pour la réduction de peine :
  « La peine privative de liberté encourue par l'auteur ou le complice des infractions prévues par les articles 222-35 à 222-39 est réduite des deux tiers si, ayant averti les autorités administratives ou judiciaires, il a permis de faire cesser les agissements incriminés ou d'identifier, le cas échéant, les autres coupables. Dans le cas prévu à l'article 222-34, la peine de la réclusion criminelle à perpétuité est ramenée à vingt ans de réclusion criminelle » ;

© SDCP – Tous droits réservés

- l’article 222-43-1 du C.P. pour l’exemption de peine :

« Toute personne qui a tenté de commettre les infractions prévues par la présente section est exempte de peine si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, elle a permis d'éviter la réalisation de l'infraction et d'identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices ».

© SDCP – Tous droits réservés

L'IMPORTATION OU L'EXPORTATION ILLICITES DE STUPÉFIANTS

L'importation ou l'exportation illicites de stupéfiants constituent une infraction.

I - ÉLÉMENT LÉGAL

L'article 222-36 al. 1 du C.P. réprime l'importation ou l'exportation illicites de stupéfiants.

II - ÉLÉMENT MATÉRIEL

➢ L'IMPORTATION OU L'EXPORTATION ILLICITES

↳ L'importation

Elle s'applique aussi bien au trafiquant international qui dirige un réseau d'importation de stupéfiants qu'à un individu qui en importe au retour d'un voyage touristique. Cet élément est constitué dès lors que l'individu pénètre ou tente de pénétrer sur le territoire national en possession de stupéfiants.

⚖ *Jurisprudence :*

. Le voilier d'un prévenu est intercepté dans les eaux territoriales françaises en provenance du Maroc transportant 10 tonnes de résine de cannabis. Peu importe que l'intéressé allègue que la drogue était destinée aux Pays-Bas (Cass. crim., 11 juin 2008).

. Fait pour des individus de se rendre plusieurs fois par mois aux Pays-Bas pour acheter de l'héroïne qu'ils se sont ensuite fait livrer à Strasbourg par un passeur. La loi n'exige pas que les prévenus franchissent eux-mêmes la frontière avec l'héroïne (Cass. crim., 7 avril 2004).

↳ L'exportation

Cet élément est, pour des raisons évidentes, plus rare.

➢ DE STUPÉFIANTS

L'article 222-41 du C.P. dispose que « *constituent des stupéfiants, des substances ou plantes classées comme stupéfiants en application de l'article L. 5132-7 du code de la santé publique* ».

L'article L. 5132-7 du code de la santé publique précise qu'une substance est classée comme stupéfiant par décision du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.

Ainsi, bien que d'autres substances puissent avoir des effets toxicomanogènes, seules doivent être retenues parmi les substances stupéfiantes au sens de la définition légale, celles figurant sur les listes arrêtées par voie réglementaire.

La liste exhaustive et évolutive des substances classées comme stupéfiants figure en annexes de l'arrêté du 22 février 1990. L'infraction ne peut donc s'appliquer qu'à une substance qui figure sur cette liste et qui doit être désignée avec suffisamment de précision.

ACADÉMIE DE POLICE
SDCP - DocPro UOPJ

III - ÉLÉMENT MORAL

➢ **IMPORTER OU EXPORTER EN CONNAISSANCE DE CAUSE DES PRODUITS STUPÉFIANTS**

L'intention coupable est requise. Elle sera mise en évidence aussi bien par les actes matériels que par le profit tiré de ces actes.

IV - CIRCONSTANCES AGGRAVANTES

↳ Article 222-36 al. 2 du C.P.
Lorsque les faits sont commis en bande organisée.

↳ Article 222-37-1 du C.P.
Lorsque l'infraction est commise par un majeur agissant avec l'aide ou l'assistance, directe ou indirecte, d'un mineur pour le transport, la détention, l'offre, la cession, l'acquisition ou la vente de stupéfiants.

L'aide ou l'assistance d'un mineur peut être caractérisée par tout acte de sollicitation, d'incitation ou d'organisation ayant pour effet d'intégrer un mineur dans un réseau de trafic de stupéfiants, que cette participation soit volontaire ou contrainte.

V - RÉPRESSION

➢ **PEINES ENCOURUES**

↳ Personnes physiques

QUALIFICATION	CLASSIFICATION	ARTICLE	CIRCONSTANCES AGGRAVANTES	PEINES PRINCIPALES
SIMPLE	DÉLIT	222-36 al.1 du C.P.		– 10 ans d'emprisonnement – 7 500 000 € d'amende – Période de sûreté
AGGRAVÉE	CRIME	222-37-1 1° du C.P.	Circonstance prévue à l'alinéa 1 du 222-36 du C.P.	– 15 ans de réclusion – 7 500 000 € d'amende – Période de sûreté
		222-36 al.2 du C.P.	Circonstance prévue au présent article	– 30 ans de réclusion – 7 500 000 € d'amende – Période de sûreté
		222-37-1 3° du C.P.	Circonstances prévues à l'al. 2 de l'article 222-36 et à l'al.1 du présent article	– Réclusion à perpétuité – 7 500 000 € d'amende – Période de sûreté

↳ Personnes morales
Les personnes morales encourent les peines prévues par l'article 222-42 du C.P.

➢ **TENTATIVE : OUI**

La tentative de cette infraction est prévue par l'article 222-40 du C.P.

➢ **COMPLICITÉ : OUI**

La complicité est punissable conformément aux dispositions des articles 121-6 et 121-7 du C.P. Elle suppose un des faits constitutifs de complicité prévus par la loi, à savoir : aide et assistance, provocation ou instructions données.

© SDCP – Tous droits réservés

- **<u>EXEMPTION ET RÉDUCTION DE PEINE</u> : OUI**

Elles sont prévues spécifiquement par :

- <u>l'article 222-43 du C.P. pour la réduction de peine</u> :

  « La peine privative de liberté encourue par l'auteur ou le complice des infractions prévues par les articles 222-35 à 222-39 est réduite des deux tiers si, ayant averti les autorités administratives ou judiciaires, il a permis de faire cesser les agissements incriminés ou d'identifier, le cas échéant, les autres coupables. Dans le cas prévu à l'article 222-34, la peine de la réclusion criminelle à perpétuité est ramenée à vingt ans de réclusion criminelle » ;

- <u>l'article 222-43-1 du C.P. pour l'exemption de peine</u> :

  « Toute personne qui a tenté de commettre les infractions prévues par la présente section est exempte de peine si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, elle a permis d'éviter la réalisation de l'infraction et d'identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices ».

ACADÉMIE DE POLICE
SDCP - DocPro UOPJ

LE TRANSPORT, LA DÉTENTION, L'OFFRE, LA CESSION, L'ACQUISITION OU L'EMPLOI ILLICITES DE STUPÉFIANTS

Le transport, la détention, l'offre, la cession, l'acquisition ou l'emploi illicites de stupéfiants constituent des infractions.

I - ÉLÉMENT LÉGAL

L'article 222-37 al. 1 du C.P. réprime le transport, la détention, l'offre, la cession, l'acquisition ou l'emploi illicites de stupéfiants.

II - ÉLÉMENT MATÉRIEL

➢ **LE TRANSPORT, LA DÉTENTION, L'OFFRE, LA CESSION, L'ACQUISITION OU L'EMPLOI ILLICITES**

Il s'agit des agissements des intermédiaires, grossistes ou détaillants, acheteurs ou revendeurs. Le trafic visé est celui fait entre plusieurs personnes car la cession à une personne déterminée en vue de sa consommation personnelle est visée à l'article 222-39 du C.P..

Le trafic visé ici est la pratique de l'achat dans le but de revendre les stupéfiants. La jurisprudence facilite la démonstration du trafic à travers un réseau d'indices.

Jurisprudences :

. A été retenue dans les liens de la prévention, la personne qui n'avait pas seulement offert des produits stupéfiants à un tiers pour sa consommation personnelle mais avait choisi de se livrer au commerce des stupéfiants par des déplacements réguliers, alors qu'il ne s'adonnait pas lui-même à la consommation d'héroïne (Cass. crim., 30 octobre 1995)

. La mise à jour du trafic résulte souvent d'un réseau d'indices : le témoignage de toxicomanes déclarant se fournir auprès de la personne suspectée ainsi que la découverte au domicile de stupéfiants ainsi que de l'attirail nécessaire au commerce (balance de précision ou peson, couteau, produit servant à couper la drogue) (Cass. crim., 5 novembre 1998)

↳ Le transport

C'est le fait de transporter des produits stupéfiants sans une autorisation de l'administration.

Jurisprudence :

. Le fait d'être trouvé porteur de stupéfiants sur la voie publique caractérise à la fois le délit de détention et celui de transport (Cass. crim., 8 avril 1999).

↳ La détention

Elle s'applique à toute personne en possession de stupéfiants. Selon la jurisprudence, la détention peut être retenue à l'encontre d'un individu si les stupéfiants ne se trouvent pas sur sa personne mais à quelques mètres dans une cache (Cass. crim., 17 octobre 1994, confirme la condamnation d'un détenu qui savait que des doses de haschich étaient cachées sous le matelas d'un autre détenu de sa cellule).

La jurisprudence rappelle souvent que la détention illicite de stupéfiants ne peut être réprimée que si elle s'inscrit dans un trafic ou dans le cadre de l'article 222-39 du code pénal.

© SDCP – Tous droits réservés

⚖ *Jurisprudence :*
. Ne peut être retenue, la qualification de détention de produits stupéfiants pour la personne ayant été trouvée porteuse de trois grammes de cannabis pour sa consommation personnelle. En effet, l'usage de stupéfiants implique nécessairement une détention préalable, le délit spécifique de détention de stupéfiants étant réservé aux hypothèses de trafic de stupéfiants. (Cass. Crim., 14 mars 2017).

- L'offre
  L'offre correspond à l'instant qui précède la remise. L'acte matériel de remise n'a pas encore eu lieu, on propose des stupéfiants.
- La cession
  La cession signifie que le produit a changé de mains. La transaction est déjà réalisée.
- L'acquisition
  C'est le résultat de l'offre ou de la cession pour celui qui reçoit le produit stupéfiant.
- L'emploi
  L'emploi se distingue de l'usage, il s'applique à toute utilisation de produits stupéfiants en dehors de la consommation (ex : couper des doses).

➢ DE STUPÉFIANTS

L'article 222-41 du C.P. dispose que « *constituent des stupéfiants, des substances ou plantes classées comme stupéfiants en application de l'article L. 5132-7 du code de la santé publique* ».

L'article L. 5132-7 du code de la santé publique précise qu'une substance est classée comme stupéfiant par décision du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.

Ainsi, bien que d'autres substances puissent avoir des effets toxicomanogènes, seules doivent être retenues parmi les substances stupéfiantes au sens de la définition légale, celles figurant sur les listes arrêtées par voie réglementaire.

La liste exhaustive et évolutive des substances classées comme stupéfiants figure en annexes de l'arrêté du 22 février 1990. L'infraction ne peut donc s'appliquer qu'à une substance qui figure sur cette liste et qui doit être désignée avec suffisamment de précision.

III - ÉLÉMENT MORAL

➢ LE TRANSPORT, LA DÉTENTION, L'OFFRE, LA CESSION, L'ACQUISITION OU L'EMPLOI EN CONNAISSANCE DE CAUSE DES PRODUITS STUPÉFIANTS

L'intention coupable est requise. Elle sera mise en évidence aussi bien par les actes matériels que par le profit tiré de ces actes.

IV - CIRCONSTANCES AGGRAVANTES

- Article 222-37-1 du C.P.
  Lorsque l'infraction est commise par un majeur agissant avec l'aide ou l'assistance, directe ou indirecte, d'un mineur pour le transport, la détention, l'offre, la cession, l'acquisition ou la vente de stupéfiants.
  L'aide ou l'assistance d'un mineur peut être caractérisée par tout acte de sollicitation, d'incitation ou d'organisation ayant pour effet d'intégrer un mineur dans un réseau de trafic de stupéfiants, que cette participation soit volontaire ou contrainte.

© SDCP – Tous droits réservés

V - RÉPRESSION

➢ PEINES ENCOURUES

↳ Personnes physiques

QUALIFICATION	CLASSIFICATION	ARTICLE	CIRCONSTANCES AGGRAVANTES	PEINES PRINCIPALES
SIMPLE	DÉLIT	222-37 al. 1 du C.P.		– 10 ans d'emprisonnement – 7 500 000 € d'amende – Période de sûreté
AGGRAVÉE	CRIME	222-37-1 1° du C.P.	Circonstance prévue à l'alinéa 1 du 222-37 du C.P.	– 15 ans de réclusion – 7 500 000 € d'amende – Période de sûreté

↳ Personnes morales

Les personnes morales encourent les peines prévues par l'article 222-42 du C.P.

➢ TENTATIVE : OUI

La tentative de cette infraction est prévue par l'article 222-40 du C.P.

➢ COMPLICITÉ : OUI

La complicité est punissable conformément aux dispositions des articles 121-6 et 121-7 du C.P.. Elle suppose un des faits constitutifs de complicité prévus par la loi, à savoir : aide et assistance, provocation ou instructions données.

➢ EXEMPTION ET RÉDUCTION DE PEINE : OUI

Elles sont prévues spécifiquement par :

↳ l'article 222-43 du C.P. pour la réduction de peine :

« La peine privative de liberté encourue par l'auteur ou le complice des infractions prévues par les articles 222-35 à 222-39 est réduite des deux tiers si, ayant averti les autorités administratives ou judiciaires, il a permis de faire cesser les agissements incriminés ou d'identifier, le cas échéant, les autres coupables. Dans le cas prévu à l'article 222-34, la peine de la réclusion criminelle à perpétuité est ramenée à vingt ans de réclusion criminelle » ;

↳ l'article 222-43-1 du C.P. pour l'exemption de peine :

« Toute personne qui a tenté de commettre les infractions prévues par la présente section est exempte de peine si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, elle a permis d'éviter la réalisation de l'infraction et d'identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices ».

ACADÉMIE DE POLICE
SDCP - DocPro UOPJ

 © SDCP – Tous droits réservés

LA FACILITATION À L'USAGE ILLICITE DE STUPÉFIANTS

Le fait de faciliter, par quelque moyen que ce soit, l'usage illicite de stupéfiants, de se faire délivrer des stupéfiants au moyen d'ordonnances fictives ou de complaisance, ou de délivrer des stupéfiants sur la présentation de telles ordonnances en connaissant leur caractère fictif ou complaisant, constitue une infraction.

I - ÉLÉMENT LÉGAL

L'article 222-37 al. 2 du C.P. définit et réprime le fait de faciliter l'usage illicite de stupéfiants.

II - ÉLÉMENT MATÉRIEL

➢ **UN ACTE FACILITANT L'USAGE ILLICITE**

Il s'agit d'un acte de complicité par fourniture de moyens que le législateur érige en infraction autonome.

- Faciliter par quelque moyen que ce soit

  Il s'agit d'une facilité purement matérielle apportée aux toxicomanes. Les moyens ne sont pas précisés (ex : prêt d'un local, bar servant de lieu de rendez-vous, etc.).

  jurisprudence :
  . Le fait pour un dirigeant ou animateur d'un établissement ouvert au public de permettre sciemment le trafic et l'usage de produits stupéfiants dans son établissement ouvert au public de permettre sciemment le trafic et l'usage de produits stupéfiants dans son établissement constitue le délit prévu et puni par l'article 222-37 alinéa 2 du C.P..

- Délivrer des ordonnances fictives ou de complaisances

  Cet élément s'applique aux médecins qui procurent des facilités d'approvisionnement aux toxicomanes (ex : délivrer des ordonnances de médicaments classés stupéfiants, sans respecter les dispositions des articles R.5132-3 et R.5132-30 du C.S.P.).

- Se faire délivrer des stupéfiants au moyen d'ordonnances fictives ou de complaisance

  Cet élément s'applique aux toxicomanes qui au moyen d'ordonnances fictives ou de complaisance se font délivrer, directement ou indirectement par l'intermédiaire d'un tiers, des substances stupéfiantes par un pharmacien. Si l'ordonnance est falsifiée, il sera possible de relever l'infraction de faux en écriture privée (article 441-1 C.P.).

- Délivrer des stupéfiants sur présentation d'ordonnances fictives ou de complaisance

  Cet élément s'applique aux pharmaciens qui délivrent en connaissance de cause des médicaments classés stupéfiants sur présentation d'ordonnances fictives ou de complaisance.

© SDCP – Tous droits réservés

- **DE STUPÉFIANTS**

L'article 222-41 du C.P. dispose que « *constituent des stupéfiants, des substances ou plantes classées comme stupéfiants en application de l'article L. 5132-7 du code de la santé publique* ».

L'article L. 5132-7 du code de la santé publique précise qu'une substance est classée comme stupéfiant par décision du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.

Ainsi, bien que d'autres substances puissent avoir des effets toxicomanogènes, seules doivent être retenues parmi les substances stupéfiantes au sens de la définition légale, celles figurant sur les listes arrêtées par voie réglementaire.

La liste exhaustive et évolutive des substances classées comme stupéfiants figure en annexes de l'arrêté du 22 février 1990. L'infraction ne peut donc s'appliquer qu'à une substance qui figure sur cette liste et qui doit être désignée avec suffisamment de précision.

III - ÉLÉMENT MORAL

- **FACILITER EN CONNAISSANCE DE CAUSE L'USAGE DE PRODUITS STUPÉFIANTS**

L'auteur de l'infraction agit en connaissance de cause. Il a la volonté par ces manœuvres de faciliter l'usage de produits stupéfiants, de s'en faire délivrer ou de les délivrer.

IV - CIRCONSTANCES AGGRAVANTES

- Article 222-37-1 du C.P.

Lorsque l'infraction est commise par un majeur agissant avec l'aide ou l'assistance, directe ou indirecte, d'un mineur pour le transport, la détention, l'offre, la cession, l'acquisition ou la vente de stupéfiants.

L'aide ou l'assistance d'un mineur peut être caractérisée par tout acte de sollicitation, d'incitation ou d'organisation ayant pour effet d'intégrer un mineur dans un réseau de trafic de stupéfiants, que cette participation soit volontaire ou contrainte.

V - RÉPRESSION

- **PEINES ENCOURUES**

  - Personnes physiques

QUALIFICATION	CLASSIFICATION	ARTICLE	CIRCONSTANCES AGGRAVANTES	PEINES PRINCIPALES
SIMPLE	DÉLIT	222-37 al. 2 du C.P.		– 10 ans d'emprisonnement – 7 500 000 € d'amende – Période de sûreté
AGGRAVÉE	CRIME	222-37-1 1° du C.P.	Circonstance prévue à l'alinéa 2 du 222-37 du C.P.	– 15 ans de réclusion – 7 500 000 € d'amende – Période de sûreté

  - Personnes morales

Les personnes morales encourent les peines prévues par l'article 222-42 du C.P.

- **TENTATIVE : OUI**

La tentative de cette infraction est prévue par l'article 222-40 du C.P.

© SDCP – Tous droits réservés

- **COMPLICITÉ : OUI**

La complicité est punissable conformément aux dispositions des articles 121-6 et 121-7 du C.P.. Elle suppose un des faits constitutifs de complicité prévus par la loi, à savoir : aide et assistance, provocation ou instructions données.

- **EXEMPTION ET RÉDUCTION DE PEINE : OUI**

Elles sont prévues spécifiquement par :

- l'article 222-43 du C.P. pour la réduction de peine :

  « La peine privative de liberté encourue par l'auteur ou le complice des infractions prévues par les articles 222-35 à 222-39 est réduite des deux tiers si, ayant averti les autorités administratives ou judiciaires, il a permis de faire cesser les agissements incriminés ou d'identifier, le cas échéant, les autres coupables. Dans le cas prévu à l'article 222-34, la peine de la réclusion criminelle à perpétuité est ramenée à vingt ans de réclusion criminelle » ;

- l'article 222-43-1 du C.P. pour l'exemption de peine :

  « Toute personne qui a tenté de commettre les infractions prévues par la présente section est exempte de peine si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, elle a permis d'éviter la réalisation de l'infraction et d'identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices ».

ACADÉMIE DE POLICE
SDCP - DocPro UOPJ

 © SDCP – Tous droits réservés

LE BLANCHIMENT DU PRODUIT DU TRAFIC DE STUPÉFIANTS

Constitue une infraction le fait de faciliter, par tout moyen, la justification mensongère de l'origine des biens ou des revenus de l'auteur de l'une des infractions mentionnées aux articles 222-34 à 222-37 ou d'apporter son concours à une opération de placement, de dissimulation ou de conversion du produit de l'une de ces infractions.

I - ÉLÉMENT LÉGAL

L'article 222-38 al. 1 du C.P. définit et réprime le blanchiment du produit du trafic de stupéfiants.

II - ÉLÉMENT MATÉRIEL

- **UN AGISSEMENT FACILITANT LE BLANCHIMENT**

  - Faciliter par un moyen frauduleux une justification mensongère

    Il s'agit d'une aide matérielle pouvant être apportée par n'importe quel moyen (ex : fausses factures, fausses fiches de paie, reconnaissances de dettes,…).

  - Apporter son concours à une opération de placement, de dissimulation ou de conversion

    Il s'agit essentiellement des opérations bancaires ou financières. Les manquements des établissements financiers, aux obligations de vigilances qui leur sont imposées, peuvent constituer ces agissements répréhensibles.

  ⚖ *Jurisprudence :*
  . Fait pour l'oncle d'une personne poursuivie pour trafic de stupéfiants avec qui il entretenait d'étroites relations et à qui il laissait la libre disposition de son appartement où devaient être découvertes de nombreuses traces du négoce de stupéfiants, d'alimenter un compte bancaire ouvert à son nom au moyen de versements en espèces ou de chèques, dont certains obtenus d'une tierce personne en échange de sommes en numéraires, et de transférer ces fonds à l'étranger sous couvert de mandats postaux (Cass. crim., 23 octobre 1997).

- **DES REVENUS DU « TRAFIC » DE STUPÉFIANTS**

  Il s'agit du produit des infractions suivantes :

  - Article 222-34 du C.P.

    « diriger ou d'organiser un groupement ayant pour objet la production, la fabrication, l'importation, l'exportation, le transport, la détention, l'offre, la cession, l'acquisition ou l'emploi illicites de stupéfiants »

  - Article 222-35 du C.P.

    « la production ou la fabrication illicites de stupéfiants »

  - Article 222-36 du C.P.

    « l'importation ou l'exportation illicites de stupéfiants »,

ACADÉMIE DE POLICE
SDCP - DocPro UOPJ

- Article 222-37 du C.P.

« Le transport, la détention, l'offre, la cession, l'acquisition ou l'emploi illicites de stupéfiants » et « le fait de faciliter, par quelque moyen que ce soit, l'usage illicite de stupéfiants, de se faire délivrer des stupéfiants au moyen d'ordonnances fictives ou de complaisance, ou de délivrer des stupéfiants sur la présentation de telles ordonnances en connaissant leur caractère fictif ou complaisant ».

Nota : La jurisprudence admet le cumul des poursuites pour un délit principal et le blanchiment de son produit. Ainsi l'incrimination de blanchiment est également applicable à l'auteur de l'infraction d'origine.

III - ÉLÉMENT MORAL

FACILITER EN CONNAISSANCE DE CAUSE LE BLANCHIMENT DES REVENUS DU TRAFIC DE STUPÉFIANTS

L'auteur de l'infraction agit en connaissance de cause. Il a la volonté par ces manœuvres de faciliter la justification mensongère de l'origine des biens ou des revenus de l'auteur de l'une des infractions mentionnées aux articles 222-34 à 222-37, ou d'apporter son concours à une opération de placement, de dissimulation ou de conversion du produit de l'une de ces infractions.

IV - CIRCONSTANCES AGGRAVANTES

- Article 222-38 alinéa 2 du C.P.

Lorsque l'infraction a porté sur des biens ou des fonds provenant de l'un des crimes mentionnés aux articles 222-34, 222-35 et 222-36, deuxième alinéa.

V - RÉPRESSION

PEINES ENCOURUES

- Personnes physiques

QUALIFICATION	CLASSIFICATION	ARTICLE	CIRCONSTANCES AGGRAVANTES	PEINES PRINCIPALES
SIMPLE	DÉLIT	222-38 al. 1 du C.P.		– 10 ans d'emprisonnement – 750 000 € d'amende* – Période de sûreté
AGGRAVÉE	CRIME	222-38 al. 2 du C.P.	Circonstance prévue au présent article	Peines prévues aux articles 222-34, 222-35 et 222-36 al.2 du C.P.

(*) La peine d'amende peut être élevée jusqu'à la totalité de la valeur des biens ou des fonds sur lesquels ont porté les opérations de blanchiment.

- Personnes morales

Les personnes morales encourent les peines prévues par l'article 222-42 du C.P.

TENTATIVE : OUI

La tentative de cette infraction est prévue par l'article 222-40 du C.P.

COMPLICITÉ : OUI

La complicité est punissable conformément aux dispositions des articles 121-6 et 121-7 du C.P.. Elle suppose un des faits constitutifs de complicité prévus par la loi, à savoir : aide et assistance, provocation ou instructions données.

© SDCP – Tous droits réservés

- **<u>EXEMPTION ET RÉDUCTION DE PEINE</u> : OUI**

Elles sont prévues spécifiquement par :

- <u>l'article 222-43 du C.P. pour la réduction de peine :</u>

  « La peine privative de liberté encourue par l'auteur ou le complice des infractions prévues par les articles 222-35 à 222-39 est réduite des deux tiers si, ayant averti les autorités administratives ou judiciaires, il a permis de faire cesser les agissements incriminés ou d'identifier, le cas échéant, les autres coupables. Dans le cas prévu à l'article 222-34, la peine de la réclusion criminelle à perpétuité est ramenée à vingt ans de réclusion criminelle » ;

- <u>l'article 222-43-1 du C.P. pour l'exemption de peine :</u>

  « Toute personne qui a tenté de commettre les infractions prévues par la présente section est exempte de peine si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, elle a permis d'éviter la réalisation de l'infraction et d'identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices ».

ACADÉMIE DE POLICE
SDCP - DocPro UOPJ

LA CESSION OU L'OFFRE ILLICITES DE STUPÉFIANTS À UNE PERSONNE EN VUE DE SA CONSOMMATION PERSONNELLE

La cession ou l'offre illicites de stupéfiants à une personne en vue de sa consommation personnelle, constituent des infractions.

I - ÉLÉMENT LÉGAL

L'article 222-39 al. 1 du C.P. définit et réprime la cession ou l'offre illicites de stupéfiants à une personne en vue de sa consommation personnelle.

II - ÉLÉMENT MATÉRIEL

Cette qualification, qui vise les « petits dealers », exclut celle de l'article 222-37 réprimant la détention de stupéfiants.

➢ LA CESSION OU L'OFFRE ILLICITES A UNE PERSONNE EN VUE DE SA CONSOMMATION

L'offre correspond à l'instant qui précède la remise. L'acte matériel de remise n'a pas encore eu lieu, on propose des stupéfiants.

La cession signifie que le produit a changé de mains. La transaction est déjà réalisée.

Le texte ne distingue pas le caractère onéreux ou désintéressé de la transaction. Peu importe que l'auteur ait pris l'initiative de l'opération ou qu'il ait accédé à une demande.

Il s'agit de vendre au détail une ou quelques doses de stupéfiants. Ainsi, l'acheteur est considéré comme un simple usager. C'est aussi le fait d'usagers cherchant à obtenir le gain qui leur permettra de satisfaire leurs propres besoins.

➢ UN PRODUIT STUPÉFIANT

L'article 222-41 du C.P. dispose que « *constituent des stupéfiants, des substances ou plantes classées comme stupéfiants en application de l'article L. 5132-7 du code de la santé publique* ». L'article L. 5132-7 du code de la santé publique précise qu'une substance est classée comme stupéfiant par décision du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé. Ainsi, bien que d'autres substances puissent avoir des effets toxicomanogènes, seules doivent être retenues parmi les substances stupéfiantes au sens de la définition légale, celles figurant sur les listes arrêtées par voie réglementaire. La liste exhaustive et évolutive des substances classées comme stupéfiants figure en annexes de l'arrêté du 22 février 1990. L'infraction ne peut donc s'appliquer qu'à une substance qui figure sur cette liste et qui doit être désignée avec suffisamment de précision.

Jurisprudence :
. Un juge ne peut se contenter de viser de façon générale des substances stupéfiantes sans préciser desquelles il s'agit (Cass. crim., 16 septembre 1985).

© SDCP – Tous droits réservés

III - ÉLÉMENT MORAL

➢ **CÉDER OU OFFRIR EN CONNAISSANCE DE CAUSE DES PRODUITS STUPÉFIANTS**

L'auteur de l'infraction agit en connaissance de cause.

IV - CIRCONSTANCES AGGRAVANTES

↳ Article 222-39 al. 2 du C.P.

Lorsque les stupéfiants sont offerts ou cédés à des mineurs ou dans des établissements d'enseignement ou d'éducation ou dans les locaux de l'administration, ainsi que, lors des entrées ou sorties des élèves ou du public ou dans un temps très voisin de celles-ci, aux abords de ces établissements ou locaux.

V - RÉPRESSION

➢ **PEINES ENCOURUES**

↳ Personnes physiques

QUALIFICATION	CLASSIFICATION	ARTICLE	CIRCONSTANCES AGGRAVANTES	PEINES PRINCIPALES
SIMPLE	DÉLIT	Article 222-39 al.1 du C.P.		– 5 ans d'emprisonnement – 75 000 € d'amende – Période de sûreté
AGGRAVÉE		Article 222-39 al.2 du C.P.	Circonstances prévues au présent article	– 10 ans d'emprisonnement – 75 000 € d'amende – Période de sûreté

↳ Personnes morales

Les personnes morales encourent les peines prévues par l'article 222-42 du C.P..

➢ **TENTATIVE : OUI**

La tentative de cette infraction est prévue par l'article 222-40 du C.P.

➢ **COMPLICITÉ : OUI**

La complicité est punissable conformément aux dispositions des articles 121-6 et 121-7 du C.P.. Elle suppose un des faits constitutifs de complicité prévus par la loi, à savoir : aide et assistance, provocation ou instructions données.

➢ **EXEMPTION ET RÉDUCTION DE PEINE : OUI**

Elles sont prévues spécifiquement par :

↳ l'article 222-43 du C.P. pour la réduction de peine :

« La peine privative de liberté encourue par l'auteur ou le complice des infractions prévues par les articles 222-35 à 222-39 est réduite des deux tiers si, ayant averti les autorités administratives ou judiciaires, il a permis de faire cesser les agissements incriminés ou d'identifier, le cas échéant, les autres coupables. Dans le cas prévu à l'article 222-34, la peine de la réclusion criminelle à perpétuité est ramenée à vingt ans de réclusion criminelle » ;

↳ l'article 222-43-1 du C.P. pour l'exemption de peine :

« Toute personne qui a tenté de commettre les infractions prévues par la présente section est exempte de peine si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, elle a permis d'éviter la réalisation de l'infraction et d'identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices ».

© SDCP – Tous droits réservés

ACADÉMIE
DE POLICE

Sous-Direction des Compétences et du Pilotage

La Documentation Professionnelle de la PN

Tél. 04 73 19 52 58
academie-sdcp-docpro-pn@interieur.gouv.fr

Consultez le site de la DocPro

http://docpro-pn.minint.fr

DOCPRO
Documentation professionnelle de la
POLICE NATIONALE

Impression
Académie de Police - site de Clermont-Ferrand